

전국대학교 적극행정면책 등 감사소명제도의 운영에 관한 규정

(개정 2025.10.1.)

제정 2021.7.19.

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「내부감사규정」 제20조제3항 및 같은 조 제4항에서 규정하는 적극행정면책을 위한 구체적인 적용기준과 운영에 필요한 절차를 정하고, 대학감사의 감사결과 처리에 대한 관련자의 의견 또는 지적내용에 대한 소명자료 제출 및 처리 절차 등을 정함으로써 일하는 분위기를 조성하고 감사결과 처리의 투명성과 절차적 정당성을 제고함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "적극행정"이란 감사를 받는 자가 불합리한 제도를 개선하거나 사업을 추진하는 등 대학의 이익을 증진하기 위하여 성실하고 적극적으로 업무를 처리하는 행위를 말한다.
2. "적극행정면책"이란 감사를 받는 자가 고의 또는 중과실 없이 적극적으로 업무를 처리한 결과에 대하여 「내부감사규정」에 따른 불이익한 처분요구를 하지 않는 등 그 책임을 면제하는 것을 말한다.
3. "감사를 받는 자"란 「내부감사규정」 제3조에서 정한 감사대상기관(부서)에 소속된 교직원 등을 말한다.
4. 제2호에서 "「내부감사규정」에 따른 불이익한 처분요구"란 「내부감사규정」 제20조제1항제4호에 따른 주의 요구, 같은 조 같은 항 제5호에 따른 경고 요구, 같은 조 같은 항 제6호에 따른 징계 요구 등을 말한다.
5. "감사소명제도"란 대학감사가 처리 중인 감사결과에 대하여 감사를 받는 자가 적극행정면책의 신청 등을 포함한 지적사항에 대한 의견 또는 소명자료를 제출하면 대학감사가 이를 검토하여 처리하는 절차 등의 제도를 말한다.
6. "감사소명자료"란 대학감사가 처리 중인 감사결과에 대하여 감사를 받는 자가 대학감사에게 제출하는 지적사항에 대한 의견 또는 소명자료 등을 말한다.
7. "소극행정"이란 교직원의 부작위 또는 직무태만으로 대학 구성원의 권익을 침해하거나 대학 재정상 손실을 발생하게 하는 행위를 말한다.

제2장 적극행정면책

제3조(적극행정면책의 범위) ①이 규정에서 정한 것은 대학감사의 감사대상 업무 전반에 걸쳐 적용된다.

②대학 재정난 및 감염병 확산 등에 따른 재난 상황 극복을 위한 정책의 수립 또는 집행과 직접적으로 관련된 업무처리 및 불합리한 제도개선과 관련한 업무처리에 대해서는 관련된 모든 정상(情狀)을 더욱 심도 있게 검토하여 면책 여부를 결정한다.

제4조(면책 대상자) 이 규정에 따른 면책은 「내부감사규정」 제3조에 규정된 본교의 모든 감사대상기관(부서)에 소속된 교직원 등에게 적용된다.

제5조(적극행정면책의 기준) 감사를 받는 자가 적극행정면책의 대상이 되기 위하여는 다음 각 호에서 정한 기준들을 충족하여야 한다.

1. 감사를 받는 자의 업무처리가 불합리한 제도의 개선, 사업의 추진 등 대학의 이익을 위한 것일 것
2. 감사를 받는 자가 업무를 적극적으로 처리한 결과일 것

3. 감사를 받는 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 것

제6조(고의 또는 중과실의 배제 추정) 감사를 받는 자가 다음 각 호에서 정한 바를 모두 충족한 경우에는 제5조제3호에서 정한 고의 또는 중과실이 없는 것으로 추정한다.

1. 감사를 받는 자와 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것
2. 대상 업무를 처리하면서 중대한 절차상의 하자가 없었을 것

제7조(유의사항) 적극행정 면책제도는 감사과정에서 성실하고 적극적으로 일하는 교직원 등에 대한 불이익한 처분요구 등을 신중하게 하려는 취지의 제도로서, 감사를 느슨하게 하거나 감사 실시를 면제하는 등의 제도로 운영되거나 오해되어서는 아니 된다.

제3장 감사소명자료의 제출 및 처리

제8조(소명자료의 제출) ①감사를 받는 자는 실지감사(實地監査)가 종료한 후 대학감사의 지적사항에 대하여 이 규정에 따른 적극행정면책 신청 등 소명자료를 제출하려는 경우에는 별지 서식의 감사 관련 소명서를 작성하여 소명자료와 함께 실지감사 종료일로부터 7일 이내에 대학감사에게 제출하여야 한다.

②적극행정면책 신청을 하려는 자는 제1항의 감사 관련 소명서에 별지 서식 별첨에 따른 적극행정면책 사유서를 작성하여 대학감사에게 제출하여야 한다.

제9조(소명자료의 접수 및 처리) ①대학감사는 감사소명자료를 접수한 경우에는 이를 검토·처리하여야 한다. 다만, 제8조제1항에 따른 제출기한 이후 소명자료를 접수한 경우 이를 심의 참고자료로 활용할 수 있다.

②대학감사는 감사소명자료를 검토한 결과 이유가 있다고 인정되는 경우에는 적극행정면책을 하는 등 감사결과의 처리에 반영하여야 한다.

제10조(직권에 의한 면책) 대학감사는 감사결과 지적된 사항에 대하여 직권으로 검토한 결과 적극행정면책이 필요하다고 인정할 때에는 제8조에 따른 면책 신청이 없는 경우에도 면책처리를 할 수 있다.

제11조(소명자료의 제출자에 대한 통지) 대학감사는 지적사항에 대하여 제출한 소명자료를 검토한 결과 소명사유가 이유 있다고 인정하여 불문처리한 경우에는 그 결과를 소명자료를 제출한 자에게 통지하여야 한다. 다만, 소명자료가 이유 없다고 인정하여 처분요구를 한 경우에는 처분요구의 시행으로 통지를 갈음한다.

제12조(보칙) ①이 규정에 따른 적극행정면책 여부 및 감사소명자료에 대한 검토 등 처리는 「내부감사규정」, 「내부감사규정 시행요강」 등에 규정된 일반적인 감사 실시, 결과보고 및 처리 절차에 따른다.

②대학감사는 적극행정면책 등 감사소명제도의 취지를 충분히 고려하여 감사를 실시하여야 한다.

부 칙

이 규정은 2021년 7월 19일부터 시행한다.

(별지 서식)

감사 관련 소명서

1. 제출자	기관명 (부서명)		직명	
	성명		전화번호	
	지적건명과 제출자의 관련성			
2. 소명자료 관련 감사사항명 및 지적건명	(예시) ○○○○종합 감사(하수관거설치공사 계약 관련)			
3. 소명자료제출 취지(해당사유 모두 표시)	사실관계 상이()/ 새로운 증거()/ 법령해석 차이()/ 적극행정면책()/ 정상참작 등 기타()			
4. 소명요지	필요한 경우 별지로 작성			
위 감사 및 지적 내용에 관하여 소명(적극행정면책)이 필요하여 위와 같이 소명자료를 제출합니다. 20 . . . 신청인 (인) 첨부서류 : 1. 소명자료(매) 2. 적극행정면책 사유서 등 대학감사 귀하				

※ 소명서 작성 시 유의사항

소명자료 관련 감사사항명 및 지적건명은 위 소명자료가 어떤 지적내용에 관하여 제출된 것인지
지를 파악하기 위한 것이므로 알고 계신 범위 내에서 최대한 자세히 작성하시면 됩니다.

[별지 서식의 별첨]

적극행정면책 사유서(제5조에 따른 면책기준을 충족한 경우)

적극행정면책 요지			
구체적 판단기준		해당 여부	소명내용 (관련 증빙자료 첨부)
○업무처리의 대학의 이익 여부			
○업무를 적극적으로 처리한 결과인지 여부			
○고의·중과실 존재 여부	- 사적인 이해관계 유무		
	- 중대한 절차상의 하자 존재 여부		
○기 타			

※ 제5조 및 제6조에 따른 면책기준을 충족하여 적극행정 면책을 신청하는 경우에만 작성